

1029415-58.2021.8.26.0007

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... danos materiais a terceiros, colisão, incêndio, roubo, furto e alagamento.

É fato incontroverso, porque não impugnado pelos autores, a alegação de que o autor Luan utilizava o veículo segurado comercialmente, fato esse não declarado quando da contratação do seguro (fl. 28).

Consta expressamente da cláusula 16.1, q, das Condições Gerais e Especiais (fls. 67/69), que:

16. PERDA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

2ª Vara Cível

Avenida Pires do Rio, 3915, São Paulo - SP - cep 08240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1029415-58.2021.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1029415-58.2021.8.26.0007

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Caroline de Carvalho Santos e outro

Requerido:

Youse Seguradora S.a. e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda

Vistos.

Trata-se de processo em trâmite pelo rito comum proposto por Caroline Arruda de Carvalho e Luan Gabriel dos Santos Colantonio contra Youse Seguradora S.A. e Caixa Seguradora S.A.

Na inicial, narra-se que: a) a autora Caroline era proprietária do veículo Honda/Fit, placa FLU 0625; b) o autor Luan contratou com as rés seguro do referido automóvel; c) ocorreu o sinistro; d) a indenização não foi paga. Pede-se: a) pagamento da indenização do seguro; b) indenização por danos morais.

Concedida a gratuidade da justiça (fl(s). 138/139).

As rés contestaram às fls. 149/161. Alegam: a) ilegitimidade passiva da ré Youse; b) má-fé do segurado; c) que o veículo segurado era utilizado de forma comercial, condição não prevista na apólice; d) inexistência de obrigação de indenizar.

Réplica às fls. 312/314.

É o relatório.

Decido.

Pela Teoria da Asserção, o juiz deve examinar a presença das condições da ação com

base no quanto afirmado pelo autor na petição inicial. Assim, sua decisão acerca daquelas deve ser “fruto de uma cognição sumária, sem que tenha havido qualquer espécie de instrução” (DA COSTA, Susana Henriques. Condições da ação, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 43). Tal posição é adotada pelo STJ (REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011; AgRg no REsp 1095276/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 11/06/2010).

De acordo com a narrativa da inicial, a ré Youse é titular da obrigação correspondente ao direito subjetivo material reclamado. Por isso, reconheço sua legitimidade passiva.

O regime protetivo do CDC é aplicável à relação jurídica da qual faz parte o consumidor (art. 1º do CDC), assim definido pelo art. 2º do referido Código:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Sobre o dispositivo acima transcrito, esclarecem os autores do anteprojeto do CDC (Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. Ada Pellegrini et al. Rio de Janeiro, Forense, 2011, vol. I, 10 ed., p. 23):

Consoante já salientado, o conceito de consumidor adotado pelo Código foi exclusivamente de caráter econômico, ou seja, levando-se em consideração tão somente o personagem que no mercado de consumo adquire bens ou então contrata a prestação de serviços, como destinatário final, pressupondo-se que assim age com vistas ao atendimento de uma necessidade própria e não para o desenvolvimento de uma outra atividade social.

Assim, afastar-se-ia da figura de consumidor todo aquele que adquire produto ou contrata serviço como insumo de atividade econômica, porque não esgota em si o proveito do bem fornecido. Todavia, o STJ tem mitigado essa posição, admitindo a aplicação do CDC à relação na qual uma das partes apresenta manifesta vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Serve de exemplo o seguinte julgado:

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.

2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo.

3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.

4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou

econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor).

Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra).

5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.

6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por danos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de atender ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio.

Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os prejuízos suportados pela revendedora de veículos.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012)

No caso dos autos, resta evidente que o serviço contratado servia à consecução de atividade empresária pelos autores, que não o tomavam como destinatários finais. Além disso, não há indícios de que os autores são de qualquer forma vulneráveis. Pelo contrário, possuem plenas condições de expor suas pretensões e de produzir as provas necessárias à demonstração dos fatos por eles alegados. Por conseguinte, não se aplica o CDC, tampouco se inverte o ônus da prova.

Não é o caso de designar audiência de conciliação, pois as partes não manifestaram interesse em composição.

Indefiro a produção de outras provas, pois aquelas constantes dos autos são suficientes à solução das controvérsias fáticas estabelecidas na fase postulatória. Sendo assim, cabe julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC.

Para pagamento da indenização de seguro, devem ser provadas: a) a existência e a vigência do contrato de seguro, o que se faz com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio (art. 758 do CC); b) a ocorrência do sinistro; c) a inexistência de mora do segurado quando da ocorrência do sinistro (art. 763 do CC); d) a qualidade de beneficiário, quando houver.

Os arts. 763 e seguintes do CC trazem algumas das hipóteses em que pode se dar a perda da garantia do seguro, dentre as quais declarações falsas e de má-fé do segurado e o agravamento intencional do risco pelo segurado.

São fatos incontroversos: a) a existência do seguro; b) a ocorrência de furto; c) a vigência do seguro quando ocorrido o sinistro; d) a ausência de mora do segurado.

Os documentos de fls. 27/30 provam a existência do seguro.

O contrato prevê garantia em caso de danos materiais a terceiros, colisão, incêndio, roubo, furto e alagamento.

É fato incontroverso, porque não impugnado pelos autores, a alegação de que o autor Luan utilizava o veículo segurado comercialmente, fato esse não declarado quando da contratação do seguro (fl. 28).

Consta expressamente da cláusula 16.1, q, das Condições Gerais e Especiais (fls. 67/69), que:

16. PERDA DE DIREITOS

16.1. Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste Contrato se:

(...)

q) O Segurado, seu representante ou seu corretor de seguros fizer declarações inexatas, incorretas, incompletas, silenciar ou omitir circunstâncias que possam influir na proposta, aceitação, no valor do prêmio e/ou análise das circunstâncias decorrentes do sinistro, ficará prejudicado o direito à indenização, além de estar o segurado sujeito ao pagamento do prêmio vencido;

O fornecimento de informação não verdadeira sobre a destinação do veículo é fato de extrema relevância para a formação e a execução do contrato de seguro, pois influencia diretamente na aferição do risco e na composição do prêmio a ser pago pelo segurado. Logo, válida a cláusula acima.

Uma vez prestadas declarações falsas, de rigor o reconhecimento da perda da garantia do seguro.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial.

Condeno os autores ao pagamento:

a) das despesas processuais (atualizadas do desembolso; art. 1º da Lei nº 6.899/1981);

b) de honorários advocatícios aos patronos das rés, que fixo em 10% do valor corrigido da causa, com juros de mora de 1% ao mês do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do CPC).

Observe-se a gratuidade da justiça.

Passados 30 dias do trânsito em julgado, arquivem-se definitivamente os autos, independentemente de nova intimação das partes. Eventual pedido de cumprimento de sentença forçado (art. 523 do CPC) ou voluntário (art. 526 do CPC) deve ser deduzido por incidente, na forma dos arts. 917, caput, I, e 1.285 das Normas de Serviço da CGJ/TJSP, do Comunicado CG nº 1789/2017 e da Resolução CNJ nº 65/2009. A questão é expressamente tratada na cartilha "Cautelas para evitar erros frequentes: Novo MovJud" elaborada pelo E. TJSP (), da qual consta o seguinte: "Nos termos do Comunicado CG nº 1789/2017, requerido o cumprimento de sentença por peticionamento intermediário, no ato do cadastramento do pedido o sistema adotará a tramitação em apartado, com geração de numeração própria. Os futuros peticionamentos intermediários deverão ocorrer no cumprimento de sentença incidental. [...] O cumprimento de sentença não deve, em hipótese alguma, ser entranhado nos autos do processo de conhecimento, pois nesse caso não será possível registrar a informação de que o processo principal já está encerrado". Sendo assim, desde já indefiro a realização de depósito ou o levantamento, nestes autos (o levantamento poderá ser requerido em incidente), de depósito aqui já realizado a título de pagamento de condenação.

O desarquivamento dos autos dependerá de prévio recolhimento de taxa (Comunicado TJSP nº 211/2019), a menos que a parte requerente seja beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA